

GENERALUNTERNEHMER-VERTRAG

auf Grundlage der VOB/B (Ausgabe 2016)

zwischen

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

HRB 224887, AG Muenchen

vertreten durch GF Dr. Antonia von Elsbach

— nachfolgend **Auftraggeberin (AG)** —

und

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Industriestrasse 22, 82377 Penzberg

HRA 12789, AG Muenchen

vertreten durch Komplementaer-GmbH, GF Konrad Bauer-Hoch

— nachfolgend **Auftragnehmer (AN)** —

§ 1 Vertragsgegenstand

Der AN uebernimmt die schlussselfertige Errichtung des Bettenfluegel-Anbaus, des Wellness-Kubus sowie des Bootsstegs am Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See), nach dem Leistungsverzeichnis (Anlage 1), den Plaenen des Architekturbueros Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB (Anlage 2) und dem Bauzeitenplan (Anlage 3). Es gilt VOB/B in der Fassung 2016.

§ 2 Pauschalpreis und Verguetung

Der Pauschalpreis fuer die vollstaendige Leistung gemaess § 1 betraegt **EUR 4.812.000,00 brutto** (inkl. 19 % USt., Nettobetrag EUR 4.044.537,82). Der AN traegt das volle Mengen- und Massenrisiko im Rahmen des Leistungsverzeichnisses.

§ 3 Bauzeit

Baubeginn: 01. April 2024. Fertigstellung und Abnahmebereitschaft: 30. Juni 2025. Vertragliche Bauzeit: 14 Monate.

§ 4 Vertragsstrafe

K1 (Problemklausel): Fuer jede angefangene Woche der Ueberschreitung des Fertigstellungstermins zahlt der AN eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Pauschalpreises netto, hoechstens 5 % des Pauschalpreises netto. Hoechstbetrag: **EUR 240.600,00**. Die Vertragsstrafe gilt als vorbehalten, wenn sie spaetestens bei der Abnahme geltend gemacht wird.

§ 5 Abnahme

K2 (Problemklausel): Die Abnahme erfolgt nach schriftlicher Fertigstellungsmeldung des AN. Der AG hat die Abnahme innerhalb von 12 Werktagen nach der Fertigstellungsmeldung zu erklaeren. Nicht erklaerte Abnahme nach Ablauf dieser Frist gilt als Abnahme (konkludente Abnahme).

[Anmerkung Birkholz: Diese Klausel ist als AGB-Klausel nach § 307 BGB moeglicherweise unwirksam — konkludente Abnahme-Fiktion widerspricht § 640 Abs. 2 BGB n.F.]

§ 6 Nachtraege

K3 (Problemklausel): Mehrkostenforderungen des AN sind binnen 14 Tagen nach Entstehen schriftlich beim AG anzumelden, andernfalls sind sie praekludiert. [Anmerkung Birkholz: Praekommission mit § 650b BGB pruefen — gesetzliche Rechte sind nicht durch Vertrag ausschliessbar, soweit die Frist unangemessen kurz ist.]

§ 7 Sicherheitsleistung

K4 (Problemklausel): Der AN stellt bei Vertragsbeginn eine Vertragserfuellungsbuergschaft in Hoehe von 10 % des Pauschalpreises (= EUR 481.200,00). Die Buergschaft entfaellt mit der Abnahme. Regelung zur Bauhandwerkersicherung (§ 650f BGB) fehlt. [Anmerkung Birkholz: Fehlendes Gegenstueck zu § 650f-Sicherung Mandantin.]

§ 8 Schiedsgutachterklausel

K5 (Problemklausel): Technische Streitigkeiten werden einem Schiedsgutachter unterworfen, der von der IHK Muenchen und Oberbayern bestimmt wird (BVB-Bau Schiedsgutachterordnung 2018). Das Schiedsgutachten ist fuer die Parteien verbindlich, soweit nicht offenbare Unrichtigkeit vorliegt. [Anmerkung Birkholz: Verbindlichkeit pruefen — offensichtliche Unrichtigkeit als Korrektiv; Klausel primaer fuer technische Fragen geeignet.]

§ 9 Unterschriften

Kochel am See, 12. Maerz 2024

Penzberg, 12. Maerz 2024

Dr. Antonia von Elsbach

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Konrad Bauer-Hoch

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG